

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1802/2538

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

นาย พิพัฒน์ สุวรรณกิจ

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 19, มาตรา 41 (1)

เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปการ์ตูนเต็มทั้งตัวแต่งตัวเป็นพ่อครัวลำตัวคล้ายขวดมีมือสองข้างและเท้าสองข้างคำว่าก๊วกและCOOKอยู่กลางลำตัวส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นรูปคนยิ้มสวมหมวกพ่อครัวครึ่งตัวยกมือข้างซ้ายชูนิ้วหัวแม่มือผูกหูกระต่ายที่คออย่างเด่นชัดได้รูปดังกล่าวมีคำว่าก๊วกอินเตอร์และINTERCOOKลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าของจำเลยอยู่ที่รูปคนยิ้มสวมหมวกพ่อครัวครึ่งตัวซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าคำว่าก๊วกอินเตอร์และINTERCOOKรูปคนครึ่งตัวดังกล่าวแตกต่างจากรูปการ์ตูนเต็มตัวมีลักษณะเป็นขวดตามเครื่องหมายการค้าของโจทก์อย่างชัดเจนประกอบกับสลากปิดสินค้าปลาร้ากระป๋องรวมมิตรทะเลตราก๊วกอินเตอร์ของจำเลยมีรูปคนครึ่งตัวดังกล่าวพร้อมระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายไว้ด้วยทั้งสินค้าที่โจทก์ผลิตออกจำหน่ายในท้องตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็มีเพียงชนิดเดียวคือน้ำมันพืชเท่านั้นส่วนสินค้าของจำเลยเป็นอาหารกระป๋องไม่มีน้ำมันพืชยังถือไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาจะทำให้สาธารณชนหลงผิดดังนี้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยจึงไม่เหมือนหรือคล้ายกันจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525คำว่าก๊วกหมายถึงพ่อครัวทำกับข้าวฝรั่งฉะนั้นคำนี้จึงเป็นคำสามัญที่มีคำแปลไม่ก่อให้เกิดโจทก์

เป็นผู้มีสิทธิใช้คำว่าก๊วกแต่เพียงผู้เดียวบุคคลทั่วไปต่างใช้คำว่าก๊วกได้จำเลยจึงมีสิทธิใช้คำดังกล่าวประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลยและนำไปยื่นขอจดทะเบียนได้โจทก์ไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนดังกล่าวดีกว่าจำเลยจะร้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่าก๊วก เครื่องหมายการค้าคำว่า COOK และเครื่องหมายการค้าประกอบด้วยรูปพ่อครัวประดิษฐ์ กับมีคำว่า ก๊วก และ/หรือ COOK อยู่กลางลำตัว โจทก์ได้ใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับสินค้าน้ำมันพืชสำหรับบริโภคมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ทั้งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าในจำพวกที่ 42 รายการสินค้าทั้งจำพวกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 จำเลยได้นำเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยคำว่า ก๊วกอินเตอร์ และคำว่า INTER COOK กับรูปพ่อครัวสวมหมวกชูนิ้วหัวแม่มือซ้าย ไปจดทะเบียนสำหรับสินค้าในจำพวกที่ 42 รายการสินค้าทั้งจำพวกซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนแล้วเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นการลวงสาธารณชน จำเลยได้รู้ถึงชื่อเสียงเกียรติคุณและความแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอย่างดี จำเลยกระทำโดยไม่สุจริตเพราะมีเจตนาแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณและความแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ หรือลวงขายสินค้าของจำเลยโดยให้เข้าใจว่าเป็นสินค้าของโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ 127448 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และห้ามจำเลยใช้หรือยื่นขอจดทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

จำเลยให้การว่า โจทก์มิได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า กูก และ COOK กับรูปพ่อครัวประดิษฐ์ตามฟ้องจำเลยได้ผลิตและจำหน่ายปลากะปองโดยใช้เครื่องหมายการค้า กูกอินเตอร์ และ INTER COOK ประกอบรูปพ่อครัวชูนิ้วแม่ มือซ้าย เป็นเวลาหลายปีจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ประชาชนทั่วไป ต่อมาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2531 จำเลยได้นำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปจดทะเบียนสินค้าของจำเลยไม่ได้อาศัยชื่อเสียงเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพราะได้แจ้งให้ประชาชนทราบถึงเจ้าของและสถานที่ผลิตของจำเลยไว้ชัดเจน เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลย คำว่า กูก และ COOK ของโจทก์เป็นคำสามัญที่ใช้กันทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะไม่ถือเป็นคำประดิษฐ์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิห้ามจำเลยใช้คำดังกล่าวประกอบเครื่องหมายการค้าของจำเลยขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า กูก และ COOK กับเครื่องหมายการค้าคำว่า กูก และ COOK ประกอบด้วยรูปพ่อครัวประดิษฐ์ตามทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.14 และจ.16 จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า กูกอินเตอร์และ INTER COOK ประกอบด้วยรูปพ่อครัวตามทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.60 ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า เครื่องหมายการค้าของ

จำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวง
สาธารณชนและโจทก์ร้องขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียน
ไว้ได้หรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปการ์ตูนเต็มตัว แต่งตัว
เป็นพ่อครัวลำตัวคล้ายขวด มีมือสองข้างและเท้าสองข้าง คำว่า กูก และ COOK อยู่
กลางลำตัว ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นรูปคนยิ้มสวมหมวกพ่อครัวครึ่งตัว
ยกมือข้างซ้ายชูนิ้วหัวแม่มือผูกหูกระต่ายที่คออย่างเด่นชัด ได้รูปดังกล่าวมีคำว่ากูก
อินเตอร์ และ INTER COOK ลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าของจำเลยอยู่ที่รูป
คนยิ้มสวมหมวกพ่อครัวครึ่งตัวซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าคำว่ากูกอินเตอร์ และ INTER
COOK รูปคนครึ่งตัวดังกล่าวแตกต่างจากรูปการ์ตูนเต็มตัวมีลักษณะเป็นขวดตาม
เครื่องหมายการค้าของโจทก์อย่างชัดเจน ประกอบกับสลากปิดสินค้าปลากะป๋อง
รวมมิตรทะเลตามกูกอินเตอร์ของจำเลยตามวัตถุพยานหมาย ล.1 มีรูปคนครึ่งตัวดัง
กล่าวพร้อมระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายไว้ด้วยทั้งสินค้าที่โจทก์ผลิต
ออกจำหน่ายในท้องตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็มีเพียงชนิดเดียวคือ
น้ำมันพืชเท่านั้น ส่วนสินค้าของจำเลยเป็นอาหารกระป๋อง ไม่มีน้ำมันพืชยังถือไม่ได้
ว่าจำเลยมีเจตนาจะทำให้สาธารณชนหลงผิดดังนี้ เครื่องหมายการค้าของโจทก์และ
จำเลยจึงไม่เหมือนหรือคล้ายกันจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหลง
ผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าแต่อย่างใดที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์
เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่ากูก และ COOK ซึ่งเป็นสาระสำคัญของ
เครื่องหมายการค้าที่จำเลยนำคำว่ากูก ไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ
เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตโจทก์ย่อมมีสิทธิขอให้เพิก
ถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยนั้นตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525คำว่า กูก หมายถึงพ่อครัวทำกับข้าวฝรั่ง ฉะนั้น คำนี้
จึงเป็นคำสามัญที่มีคำแปล ไม่ก่อให้เกิดโจทก์เป็นผู้มีสิทธิใช้คำว่ากูก แต่เพียงผู้เดียว
บุคคลทั่วไปต่างใช้คำว่า กูกได้ จำเลยจึงมีสิทธิใช้คำดังกล่าวประกอบเป็นส่วนหนึ่ง

ของเครื่องหมายการค้าของจำเลยและนำไปยื่นขอจดทะเบียนได้โจทก์ไม่มีสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนดังกล่าวดีกว่าจำเลย จะร้องขอให้
เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่ได้

พิพากษายืน

(วุฒิ คราววุฒิ-ยงยุทธ ธารีสาร-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>